



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2065 - Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2025-110995224-APN-DR#CNDC caratulado "YPF S.A. Y VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2065).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 9 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 16 de octubre de 2025, cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. ("VMISAU") por parte de YPF S.A. ("YPF"), mediante un acuerdo de compraventa de acciones celebrado el 6 de agosto de 2025.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. c), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley citada.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales y verticales. La operación notificada encuadra en el Artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 9 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VMISAU por parte de YPF, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación 22 de octubre de 2025, acompañó la traducción de las secciones más relevantes del acuerdo de compraventa de acciones para el análisis de la operación notificada.

Esta SCE considera suficiente la traducción de las secciones relevantes presentados para el análisis de la operación notificada y por ello se la dispensa de acompañar la traducción pública de la totalidad del acuerdo de compraventa de acciones.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la Ley 27.442; el Artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios; y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1º.- Calificar la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. por parte de YPF S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3º.- Dispensar de oficio a YPF S.A. de acompañar la traducción completa del acuerdo de compraventa de acciones suscripta por traductor público matriculado en la República Argentina, considerando suficiente la traducción simple de las secciones relevantes acompañada.

Artículo 4º.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-136076963-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6º.- Notifíquese a YPF S.A.

Artículo 7º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Artículo 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.09 17:32:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-110995224- -APN-DR#CNDC, caratulado “YPF S.A. Y VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2065)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. (“VMISAU”) por parte de YPF S.A. (“YPF”).
2. La transacción se implementó el 6 de agosto de 2025 por medio de un *Acuerdo de Compraventa de Acciones* entre TOTAL AUSTRAL S.A. e YPF.
3. YPF es la compañía de energía más grande de la Argentina, a través de sus numerosas subsidiarias participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera (exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural). También ha incursionado en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. YPF es controlada en última instancia por el Estado Nacional.
4. VMISAU es titular del 45% de los derechos y obligaciones bajo los acuerdos de unión transitoria (“UTE”) y los acuerdos de operación conjunta relativos a los bloques «La Escalonada», y «Rincón La Ceniza», en la provincia de Neuquén, así como también es la operadora de dichos bloques.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de septiembre de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 6 de octubre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 6 de octubre de 2025, YPF notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84º de la Ley 27.442.
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el

artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

- 9. El 8 de octubre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14° de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.²
- 10. El 22 de octubre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 22 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 12. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VMISAU por parte de YPF.
- 13. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
YPF S.A.	Exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refinación, producción y comercialización de

1 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

2 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

	una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.
PETROFARO S.A.	Explotación de hidrocarburos.
ENERGÍA ANDINA S.A.	Explotación de hidrocarburos.
COMPAÑÍA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L. COMPAÑÍA DE DESARROLLO NO CONVENCIONAL S.R.L.	Estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, así como la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados.
REFINERÍA DEL NORTE S.A.	Industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y sus subproductos.
YPF TECNOLOGÍA S.A.	Investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnologías, conocimientos, bienes y servicios asociados a actividades hidrocarburíferas.
BIOCERES S.A.	Promoción y financiación de proyectos de investigación en biotecnología.
YPF ENERGÍA ELECTRICA S.A.	Generación y comercialización de energía eléctrica.
LUZ DEL LEON S.A. LUZ DEL RIO S.A. LUZ DEL CAMPO S.A.	Generación, transporte y comercialización de energía eléctrica de fuente renovable.
LEVALLE EÓLICO 1 S.A. LEVALLE EÓLICO 2 S.A.	Generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
LUZ DE LA PUNA S.A.U.	Generación de energía eléctrica de fuentes renovables.

LUZ DEL SOL S.A.U.	
YPF E.E. COMERCIALIZADORA S.A.U.	Generación de energía eléctrica.
EMPRESA DE PERFORACIONES DE ARGENTINA S.A.	Perforación y <i>workover</i> de pozos petroleros, de gas, geotérmicos y agua.
YPF GAS S.A. GAS AUSTRAL S.A.	Compraventa, fraccionamiento, envasado y transporte de gas licuado.
METROGAS S.A.	Prestación de servicios de distribución de gas natural en CABA y en el este y sur del Gran Buenos Aires.
METROENERGIA S.A.	Compraventa y transporte de gas natural.
PROFERTIL S.A.	Producción y venta de fertilizantes.
CENTRAL DOCK SUD S.A.	Generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque.
GASODUCTO DEL PACIFICO ARGENTINA S.A.	Transporte de gas por ducto.
OLEODUCTO LOMA CAMPANA LAGO PELLEGRINI S.A.	Construcción y explotación de un oleoducto.
OTAMERICA EBYTEM S.A.	Transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.	Almacenamiento y despacho de petróleo.
OLEODUCTO DEL VALLE S.A.	Transporte de petróleo por ductos.
OLEODUCTO TRASANDINO ARGENTINA S.A.	Transporte de petróleo por ducto.
SUBDISTRIBUIDORA BAHÍA BLANCA S.A.	Subdistribución de gas natural.

OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.	Instalación, explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles, lubricantes y sus derivados.
AEVANGELISTA S.A.	Prestación de servicios de ingeniería, construcción y montajes industriales.
SUSTENTATOR S.A.	Compraventa, distribución y comercialización de termotanques solares.
GASODUCTO ORIENTAL S.A.	Montaje, supervisión, instalación, asesoramiento, mantenimiento, explotación y ejecución de la obra de construcción de un gasoducto y demás instalaciones accesorias al mismo, desde la ciudad de Colonia hasta la ciudad de Montevideo, en Uruguay, para la empresa Gasoducto Cruz del Sur S.A.
COMPAÑÍA MEGA S.A.	Separación, fraccionamiento y transporte de líquidos de gas natural.
CT BARRAGÁN S.A.	Generación de energía a través de una central térmica.
YPF LITIO S.A.U.	Extracción, producción, transporte, industrialización, comercialización, importación y exportación de yacimientos de litio.
YPF DIGITAL S.A.U.	Diseño, desarrollo, administración, comercialización de todo tipo de proyectos tecnológicos y software, prestación de servicios informáticos y relacionados, transferencias y PSP.
SUR INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A.U. ARGENTINA LNG S.A.U.	Exploración, explotación, transporte y comercialización de GNL.
SOUTHERN ENERGY S.A.	Desarrollo de un proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.
SANTA FE BIO S.A.	Producción y comercialización de combustible sostenible para la aviación (SAF), junto a otros biocombustibles. Se destaca que esta sociedad ha sido constituida pero aún se encuentra en trámite de

	inscripción.
YPF AGRO S.A.U.	Provisión al sector agropecuario argentino de soluciones integrales, incluyendo combustibles, lubricantes, semillas, fertilizantes, agroquímicos, silo bolsas, y servicio de canje de granos por gasoil. Se destaca que esta sociedad ha sido constituida pero aún se encuentra en trámite de inscripción.
VMOS S.A.	Construcción y explotación de un oleoducto y actividades relacionadas al transporte, almacenaje y embarque de crudo.
MOBIL ARGENTINA S.A.	Participa en el Consorcio CNQ 10 Chihuidos respecto del lote "Sierra Chata" ubicado en la provincia del Neuquén.
Objeto	
VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U.	Titular del 45% de los derechos y obligaciones bajo los acuerdos de unión transitoria y los acuerdos de operación conjunta relativos a los bloques "La Escalonada" y "Rincón La Ceniza" ubicados en la provincia de Neuquén, así como también es la operadora de dichos bloques.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

14. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.³

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

15. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de la empresa objeto.

³ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC IF-2018- 38056898-APN-CNDC#MP-, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)".

16. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m3), en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, y las participaciones del grupo comprador y empresa objeto.
17. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm3) y las participaciones correspondientes.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2022 – 2024.

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	m3	%	m3	%	m3	%
YPF	13.129.947	38,8%	14.055.831	38,1%	14.953.559	36,7%
Objeto	12.038	0,04%	27.871	0,08%	38.441	0,09%
% conjunta	13.141.985	38,9%	14.083.702	38,2%	14.992.000	36,8%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2022 – 2024

GAS	2022		2023		2024	
	Mm3	%	Mm3	%	Mm3	%
YPF	14.775.251	30,5%	14.060.661	29,2%	14.113.437	27,8%
Objeto	16.176	0,03%	17.818	0,04%	21.908	0,04%
% conjunta	14.791.427	30,5%	14.078.478	29,3%	14.135.346	27,9%

Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%
-------------------	------------	------	------------	------	------------	------

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

18. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
19. Cabe aclarar que la presente operación genera efectos verticales dado que el Grupo Comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, ya que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 0,1%, no resulta necesario mayor análisis.
20. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
21. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el inciso (c) y el inciso (e) del artículo 3º del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

23. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”* y *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
24. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la

operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre sobre VACA MUERTA INVERSIONES S.A.U. por parte de YPF S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC.2065 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 17:08:09 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 17:12:25 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 17:13:54 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 17:13:55 -03:00